

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1998/2537

นาย วิสุทธิ์ พรหมจักรินทร์
นาง หนู กล้า ณรงค์ หรือ ดวง ดี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

ปัญหาที่ว่าที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องพิสูจน์กันในการพิจารณา และไม่ใช่วินิจฉัยข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อฟ้องโจทก์มิได้กล่าวอ้างว่าที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ศาลจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยโดยที่จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้หาได้ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าที่พิพาทเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทั้งที่จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้ จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นแห่งคดีและเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142(5)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน 1 แปลง อยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองที่ อำเภอเมืองสุรินทร์ มีอาณาเขตตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้อง โจทก์ได้มาตั้งแต่ปี 2525 โดยใช้ที่ดินอีกแปลงหนึ่งของโจทก์แลกมาจากหมู่บ้านตาเปาว์เจ้าของเดิมเมื่อเดือน มิถุนายน 2530 จำเลยบุกรุกเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้และเก็บ

ใบหม่อนไป 2 หาบ ราคา 200 บาท โจทก์ห้ามจำเลยไม่เชื่อฟัง ขอให้พิพากษาแสดง
ว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย
200 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ที่พิพาทเป็นของจำเลย ได้มาโดยนางมิตร ดวงดีมารดาจำเลย
ยกให้เมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว จำเลยครอบครองตลอดมาโจทก์ไม่เคยเข้าเกี่ยวข้อง
หมู่บ้านตาเปาว์ไม่ใช่นิติบุคคลไม่อาจถือสิทธิในที่ดินได้ จำเลยเก็บใบหม่อนไปเพียง
1 ตะกร้าราคา 10 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่พิพาท ห้ามจำเลยและบริวาร
เกี่ยวข้อง ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 10 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ข้อที่ขอให้พิพากษา
แสดงว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่พิพาทไม่เป็นทรัพย์สิน
สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2) เมื่อโจทก์ได้ที่พิพาทมาด้วยการแลกเปลี่ยนแล้ว
เข้าครอบครองติดต่อกันตลอดมาที่พิพาทจึงตกได้แก่โจทก์นั้น เห็นว่า ปัญหาว่าที่
พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ เป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องพิสูจน์กัน
ในทางพิจารณา และไม่ใช่ออกกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
เมื่อฟ้องโจทก์มิได้กล่าวอ้างว่าที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ศาลจะหยิบยก
ขึ้นวินิจฉัยเองโดยที่จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไต่หาได้ไม่ ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย

ปัญหาว่าที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ ย่อมเป็นข้อเท็จจริงแน่ แต่ที่ศาลฎีกาว่าไม่ใช่ข้อกฎหมาย (ซึ่งต้องหมายความว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวมีอย่างไรเป็นยุติแล้ว) อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้นยังสงสัยอยู่ เพราะสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นทรัพย์สินมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน บุคคลทั่วไปมีสิทธิใช้ได้ เป็นสิทธิร่วมกัน(commonright) การที่

บุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้อย่อมมีผลกระทบถึงสิทธิของบุคคลอื่นที่จะใช้ด้วยอย่างแน่นอน แม้คดีนี้จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้ว่าที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ศาลอุทธรณ์ย่อมยกขึ้นอ้างเองได้ เมื่อเห็นสมควร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ถ้าเป็นข้อกฎหมายที่เกิดจากข้อเท็จจริงในการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยชอบ แม้จะเป็นเรื่องนอกประเด็นก็ตามเพราะตามมาตรา 142 บัญญัติให้ศาลพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องได้ตามข้อยกเว้น และตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (5) ส่วนที่ศาลฎีกาว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยนอกประเด็นเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบฯ และศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้นั้นไม่มีข้อทักท้วงในที่นี้ ไพจิตรบุญญพันธุ์